

RECURSO CÍVEL Nº 5064633-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JORGE ORSHILEY FERNANDES GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO APOSENTADO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA GDM-PST EM VALOR CORRESPONDER A DUAS JORNADAS DE 20 HORAS SEMANAIS. CABIMENTO. OPÇÃO PELA JORNADA DE 40 HORAS NOS TERMOS DA LEI N. 9.436/97. DEMONSTRAÇÃO. JULGAMENTO CONFORME ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a União a revisar a aposentadoria da parte autora para pagar a gratificação GDM-PST no valor correspondente a duas jornadas de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, bem como a pagar as diferenças retroativas daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal e acrescida de correção monetária desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento, além de juros de mora a contar da citação, observando-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. O montante deve ser limitado ao valor máximo estabelecido para os Juizados Especiais. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5064633-23.2024.4.02.5101

510015073375 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5064633-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JORGE ORSHILEY FERNANDES GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da GDM-PST no valor correspondente a duas jornadas de 20 horas de semanais.

Em seu recurso, o recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que a matéria já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e na Turma Nacional de Uniformização acerca do recebimento da gratificação GDM-PST correspondentes a duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

In casu, o Autor, médico aposentado vinculado ao Ministério da Saúde, laborava sob o regime de 20 horas semanais, mas optou pela jornada de 40 horas semanais, em conformidade com a Lei 9.436/97.

Referida Lei dispunha sobre a jornada de trabalho dos médicos vinculados à administração pública na esfera federal, estabelecendo carga diária de quatro horas, com possibilidade de extensão para oito horas diárias, observada a disponibilidade orçamentária. Tal lei já previa inclusive que a opção pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho corresponderia a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas semanais, observados, para esse fim, os valores de vencimentos básicos fixados em seu anexo.

Posteriormente, a Medida Provisória nº 568/2012, convertida na Lei nº 12.702/2012, revogou a Lei 9.436/97 e promoveu a alteração no regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos de Médico do Poder Executivo, passando a dispor sobre a estrutura remuneratória e jornada de trabalho da seguinte forma:

Art. 39: Ficam instituídas, a partir de 1º de julho de 2012, as seguintes Gratificações de Desempenho de Atividades Médicas devidas, exclusivamente, aos servidores ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico Superior, Médico Área, Médico Marítimo e Médico Cirurgião, quando em efetivo exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no órgão ou entidade de lotação, dos planos arrolados abaixo:

(...) IX - Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, 2006 - GDM-PST; (...)

§ 1º A mudança da gratificação de desempenho atualmente percebida pelos servidores de que trata o caput para as Gratificações de Desempenho de Atividade Médica do respectivo Plano de Cargos ou Carreira ou Quadro de Pessoal não representa descontinuidade de sua percepção para efeito de aposentadoria e ciclo de avaliação de desempenho.

§ 2º As Gratificações de Desempenho de Atividade Médica de que trata o caput serão atribuídas em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional, na forma, critérios e procedimentos estabelecidos para as gratificações de desempenho que os servidores de que trata o caput percebiam na data de publicação desta Lei, inclusive para fins de incorporação dela aos proventos de aposentadoria e às pensões, até que seja editado ato que regulamente os critérios e procedimentos específicos para as referidas gratificações.

(...)

*Art. 41. A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico Superior, Médico-Área, Médico Marítimo e Médico Cirurgião, regidos pela **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**, integrantes dos Planos de Carreiras e de Cargos de que trata o art. 40, é de 20 (vinte) horas semanais.*

§ 1º Os valores do vencimento básico, das gratificações específicas e retribuições dos cargos de médico de que trata o caput deste artigo são os fixados no Anexo XLV desta Lei, para os respectivos níveis, classes e padrões.

§ 2º Os ocupantes dos cargos efetivos de que trata este artigo poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observados o interesse da administração e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 3º Os servidores que optarem pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais ou que na data de publicação desta Lei já tenham feito a opção por esta jornada terão os valores do vencimento básico, das gratificações específicas e retribuições fixados no Anexo XLV desta Lei, para os respectivos níveis, classes e padrões.

No que diz respeito especificamente aos servidores aposentados, houve previsão expressa de manutenção do valor anteriormente percebido, conforme os art. 45 e 46, ambos da Lei 12.702/2012, *in verbis*:

*Art. 45. O disposto nesta Seção aplica-se, **no que couber**, aos aposentados e pensionistas dos cargos e empregos a que se referem os arts. 40 a 45.*

Art. 46. Os dispositivos desta Seção XXI, que trata da remuneração dos cargos de médico, produzem efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2012.

Infere-se do contexto normativo a intenção do legislador em harmonizar as cargas horárias exercidas pela categoria médica aos ditames da Lei nº 8.112/90, oportunizando aos que cumpriam a jornada de 20 horas semanais a opção pelo exercício do cargo no regime de 40 horas semanais.

A previsão contida na Lei nº 9.436/1997, de que o regime de 40 horas semanais corresponderia a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas semanais de trabalho, foi revogada pela Lei nº 12.702/2012, que, por sua vez, ao estabelecer no Anexo XLV a tabela de vencimento básico do médico com jornada de 40 horas, fixou valores que correspondem exatamente ao dobro do vencimento daquele com jornada de 20 horas.

No entanto, ao dispor sobre o valor do ponto da GDM-PST para médico com jornada de 40 horas semanais não o fez na mesma proporção adotada para o cálculo do vencimento básico (dobro), estabelecendo valor aproximado, porém inferior ao dobro do valor do ponto do médico com jornada de 20 horas semanais.

E essa é justamente a pretensão do demandante, ou seja, que o valor pago a título de gratificação de desempenho GDM-PST aos ocupantes de cargo de médico na esfera federal, com jornada de 40 horas semanais, corresponda ao dobro do valor devido àqueles que cumprem jornada semanal de 20 horas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial **consolidado** no sentido de que os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, **possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais.**

*PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. **SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MÉDICO. REGIME DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES À LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DOIS VENCIMENTOS BÁSICOS RELATIVOS À DUPLA JORNADA DE VINTE HORAS SEMANAIS.** 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535 do CPC/1973 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara e precisa, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Hipótese que o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência da decadência, sob o fundamento de que, "no caso em tela, o autor cumpria jornada dupla no regime de quarenta horas semanais desde maio de 1988. Em junho de 2005 a administração reviu o ato de deferimento da majoração da carga horária, sob o fundamento de ilegalidade, em face do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.436/97, vigente à época dos fatos. Contudo, já havia decorrido o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, cujo termo a quo retroage à data da entrada em vigor da referida norma, ou seja, à data de sua publicação (1º.2.1999), figurando-se intempestivo o procedimento da administração" (fl. 286, e-STJ). 3. Constituído esse quadro, o exame da suscitada não ocorrência da decadência implicaria, no aspecto, violação da Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. **Ademais, tem-se que o aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "os servidores da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei 9.436/1997, possuem direito à incidência do adicional por tempo de serviço em relação aos vencimentos dos dois turnos de 20 horas, nos moldes do art. 1º, § 3º, do referido diploma legal"** (STJ, AgRg no AREsp 593.441/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/11/2014). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Recurso especial nº. 1.694.654/RJ. Relatório pelo Ministro Herman Benjamin. Julgado à unanimidade em 21.11.2017. Publicado em 19.12.2017).*

*ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PADRÃO BASE CORRESPONDENTE À DUPLA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS.** 1. **O adicional por tempo de serviço dos médicos sujeitos a jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas deve incidir sobre o vencimento básico do cargo efetivo, considerado o padrão-base correspondente à dupla jornada de 20 (vinte) horas, por força do art. 1º, § 3º, da Lei 9.436/1997 c/c art. 4º, §§ 1º e 3º, da Lei 8.216/1991. Precedente: AgRg no AREsp 687.172/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/05/2015.** 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 735.173/PB. Relatório pelo Ministro Benedito Gonçalves. Julgado à unanimidade em 01.10.2015. Publicado em 07.10.2015).*

*PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL ÀS DUAS JORNADAS DE 20 HORAS. LEI 9.436/1997. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.** 1. **É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os servidores da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei 9.436/1997, possuem direito à incidência do adicional por tempo de serviço em relação aos vencimentos dos dois turnos de 20 horas, nos moldes do art. 1º, § 3º, do referido diploma legal.** 2. Precedentes: REsp 1322490/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1053586/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012; AgRg no REsp 1302578/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012; REsp 1266408/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012; REsp 1220196/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº. 593.441/PB. Relatório pelo Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado à unanimidade em 11.11.2*

Especificamente sobre o pagamento da GDM-PST aos médicos com jornada de 40 horas semanais em equivalência ao dobro da jornada de 20 horas, o STJ vem mantendo o mesmo posicionamento acima, no sentido da possibilidade, como se poder verificar da leitura dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MÉDICO. **JORNADA DE 40 HORAS. DUPLA JORNADA. GRATIFICAÇÕES GDAST E GDPST. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS ÀS DUAS JORNADAS. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR PROVIDO.** (Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº. **1886156** - SE. Relatado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 19.08.2020. Publicado em 25.08.2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 206, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. **ÁREA DA SAÚDE. JORNADA DE QUARENTA HORAS. LEI N. 9.436/97. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS DE DUAS JORNADAS DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.** I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O conceito jurídico de prestação alimentar constante do art. 206, § 2º, do Código Civil, relativa à seara privada, é distinto da ideia de verbas remuneratórias de natureza alimentar, concernente às relações de direito público, que atraem a aplicação da prescrição quinquenal, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. III - **Os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais. Precedentes.** IV - Recurso especial improvido. (Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº. 1.568.559/PB. Relatado pela Ministra Regina Helena Costa. Julgado à unanimidade em 20.03.2018. Publicado em 06.04.2018).

ADMINISTRATIVO. **SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DA LEI N. 9.436/97, DIREITO AOS BENEFÍCIOS EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO DE DUAS JORNADAS DE 20 HORAS SEMANAIS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.**

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em desfavor da Funasa, pretendendo a condenação desta ao pagamento dos valores atrasados **a título das gratificações GDPST e GDM-PST, pela segunda jornada de trabalho, observada a prescrição quinquenal.** Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EResp n. 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.429.300/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag n. 1.421.517/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014). III - **A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais.** Nesse sentido: REsp n. 1.568.559/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018; REsp n. 1.694.654/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp n. 735.173/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1º/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no AREsp n. 593.441/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp **1796034/PE**, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Assim, a matéria em debate tanto se apresenta dominante no âmbito da Corte Especial, que já vem sendo decidida monocraticamente, conforme manifestação nos REsp 2051653/RJ, publicada em 13/04/2023, que, por estar em confronto com orientação desta Corte segundo a qual os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais, **reformou acórdão proferido pelo TRF2 nos autos do processo 5031760-72.2021.4.02.5101/RJ**, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICA. GDM-PST. VALORES DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXADOS EM LEI. JORNADA DE 40 HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EQUIVALÊNCIA AO DOBRO DA JORNADA DE 20 HORAS. RECURSO PROVIDO.

- Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a UNIÃO FEDERAL a “proceder a revisão da gratificação de desempenho GDMPST paga à Autora (médica 40 horas), para que a mesma corresponda ao dobro do que é pago aos médicos que exercem a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Condeno, a União Federal, ainda, a pagar os atrasados que deverão ser corrigidos desde quando devida cada parcela e acrescidos de juros de mora a partir da citação, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal”.

- A Gratificação de Desempenho da Atividade Médica da Carreira da Previdência da Saúde e do Trabalho foi instituída pela Medida Provisória 568, de 14/05/2008, convertida na Lei 12.702/2012, em substituição à GDPST, para os ocupantes dos cargos de médicos, no âmbito do serviço público federal, consoante o art. 39, IX, da referida lei.

- Depreende-se da legislação de regência que os valores relativos à Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas foram fixados por lei, guardando relação com a produtividade e desempenho do servidor e da instituição, com pontuação atribuída a partir das avaliações de desempenho, além do nível e posição na carreira, e não com a carga horária exercida pelos profissionais ou o vencimento básico do servidor. Com efeito, verifica-se que a Lei 12.702/2012 não manteve a previsão contida na Lei 9.436/1997, revogada, de equivalência da jornada de 40 horas semanais com duas de 20 horas. No ponto, vale sublinhar que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em reiterados precedentes, o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo este ser alterado, unilateralmente, pela Administração, através de lei, desde que assegurado o direito à irredutibilidade de vencimentos.

- No caso em tela, a autora, pertencente à Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (Lei 11.355/2006) possui vínculo com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, recebendo a remuneração de seu cargo, inclusive Gratificação de Desempenho de Atividades Médica da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDM-PST), em conformidade com a Lei 12.702/2012, que, como mencionado, não garante o pagamento da referida gratificação em equivalência ao dobro daqueles que cumprem jornada de 20 (vinte) horas, não cabendo ao Poder Judiciário invadir as competências constitucionais dos Poderes Legislativo e Executivo para conferir a vantagem remuneratória pretendida. Ademais, é importante ressaltar que, em observância aos artigos 37, X e 40, §8º, da Constituição Federal, qualquer alteração dos valores da remuneração ou proventos necessita de disposição legal específica estabelecendo seus termos.

- Como a GDM-PST é paga de acordo com o desempenho individual obtido pela servidora em avaliação específica, bem como de seu órgão de origem na avaliação institucional, revela-se descabida a pretensão da autora para que o valor do ponto da gratificação devida aos servidores com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas seja o dobro daquele previsto para os servidores com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas.

- Remessa necessária e recurso da UNIÃO providos para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa.

No mesmo sentido são os especiais nºs AREsp 2279063, AREsp 2280394, AREsp 2282650, todos precedentes do TRF da 2ª Região, cujos acórdãos foram reformados pela Corte Especial para acolhimento da pretensão deduzida em juízo, restando superados os fundamentos legais nele depositados.

Conquanto não vinculantes os julgados do STJ, acima reproduzidos, alinhio-me, portanto, à orientação dominante do STJ, no sentido de que deve ser reconhecido o direito ao pagamento da GDM-PST no valor equivalente a duas jornadas de 20 horas aos médicos com opção de jornada semanal de 40 horas, com extensão aos aposentados diante da previsão contida no art. 45 Lei 12.702/2012.

Destaca-se ainda recente da TNU em julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (grifos nossos):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDM-PST). QUESTÃO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO, PELO MÉDICO QUE OPTOU POR JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, NA FORMA DAS LEIS N. 9.436/1997 E 12.702/2012, DE RECEBIMENTO DO PONTO DA GDM-PST, RELATIVO À SEGUNDA JORNADA DE TRABALHO (20 HORAS), NO MESMO VALOR PAGO NA PRIMEIRA JORNADA (20 HORAS). ACÓRDÃOS RECORRIDO (8ª TRRJ) E PARADIGMA (2ª TRDF) QUE DERAM SOLUÇÕES JURÍDICAS DIFERENTES À MESMA QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CONHECIMENTO DO INCIDENTE. PREVALÊNCIA DO JULGADO RECORRIDO (8ª TRRJ). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA NA DIFERENCIAÇÃO FEITA NOS ANEXOS DA LEI 12.702/2012, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA GDM-PST, ENTRE MÉDICOS OPTANTES DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 20 HORAS E DE 40 HORAS. VENCIMENTOS BÁSICOS DOS MÉDICOS QUE OPTARAM PELA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS QUE CORRESPONDEM EXATAMENTE AO DOBRO DAQUELES ATRIBUÍDOS AOS MÉDICOS QUE TRABALHAM 20 HORAS. DEVIDO O RECEBIMENTO DA GDM-PST NA MESMA PROPORÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DE PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES DAS 1ª E 2ª TURMAS DO STJ QUE AMPARAM O ACÓRDÃO RECORRIDO (8ª TRRJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE JURÍDICA: NO CASO DE OPÇÃO LEGAL PELA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDM-PST), DE QUE TRATA A LEI Nº 12.702/2012, DEVE CORRESPONDER AO DOBRO DA ESTIPULADA PARA A JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, OBSERVADOS O MESMO CARGO, CLASSE E PADRÃO.

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do pedido de uniformização interposto pela União (AGU) e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, propondo, ainda, a fixação da seguinte tese jurídica: No caso de opção legal pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDM-PST), de que trata a Lei nº 12.702/2012, deve corresponder ao dobro da estipulada para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, observados o mesmo cargo, classe e padrão.

Considerando que o recorrente ingressou no serviço público em 07/06/1977 e que optou pela jornada de 40 horas nos termos da Lei n. 9.436/97, faz jus à revisão da aposentadoria para pagamento da referida gratificação no valor correspondente a duas jornadas de vinte horas.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao **RECURSO** para **reformular a sentença** e **JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO** para condenar a União a revisar a aposentadoria da parte autora para pagar a gratificação GDM-PST no valor correspondente a duas jornadas de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, bem como a pagar as diferenças retroativas daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal e acrescida de correção monetária desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento, além de juros de mora a contar da citação, observando-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. O montante deve ser limitado ao valor máximo estabelecido para os Juizados Especiais. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem. **Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**